МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 11 дугаар сарын 10 № 07/38 Улаанбаатар хот

"ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР" ТӨРӨЛЖСӨН
МЭРГЭШЛИЙН ЭМНЭЛГИЙН ЗАХИРАЛ
Ц.БАТБОЛД ТАНАА

Комисст хандаж "Өргөө амаржих газар" төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос 2022 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр хөдөлмөрийн хүрээний эрхийн суурь зарчмын нэг болох эвлэлдэн нэгдэх, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр байгуулах, ажилтан, ажил олгогч, тэдгээрийн төлөөлөгчдийн хоорондын харилцааг зохицуулах эрх хангагдахгүй байгаагаас тус байгууллагад ажиллагсдын хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөх болсон талаарх гомдол, мэдээллийг ирүүлсэн.

Уг гомдолд "эмнэлгийн удирдах албан тушаалтнуудын зүгээс байгууллагын Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хэвийн үйл ажиллагааг явуулах, хамтын гэрээ байгуулах боломжоор хангахгүй байх, улмаар хорооны даргын бүрэн эрх нь дууссан гэх үндэслэлээр үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны гишүүдийн татварыг анхан шатны нэгжийн хорооны дансанд шилжүүлэхгүй байх, санхүүгийн тайланг шаардах зэргээр байгууллагын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үйл ажиллагаанд саад учруулж байна" зэрэг асуудлыг дурджээ.

Гомдлын дагуу тус эмнэлгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны зарим гишүүд, МҮЭХ болон Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны сонгуульт ажилтнуудаас тайлбар авах, тухайн анхан шатны нэгжийн хорооны үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичиг, гомдолд дурдсан асуудлаар МҮЭХ болон салбарын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, салбарын яамнаас гаргасан албан бичгүүдийг судалж үзлээ.

Тус эмнэлэг нь КОВИД-19 цар тахлын үеийн жилүүдэд тухайлбал 2021 онд 50-250 хүртэл ор дэлгэн, эмч, эрүүл мэндийн ажилтнууд үндсэн үүргийнхээ зэрэгцээ коронавируст халдвар авсан иргэдийг бүртгэх, эмийн багц олгох, шинжилгээний хариуг нэгдсэн системд оруулах, Улсын онцгой комисст коронавируст халдварын тохиолдлыг нэгтгэн бүртгэж хүргүүлэх зэрэг нэмэлт ажил гүйцэтгэх шаардлагатай болсноор эмч, эрүүл мэндийн ажилтнуудын ажлын ачаалал нэмэгдсэн байна.

Түүнчлэн КОВИД-19 цар тахлын үед олон хүн цугларахыг хязгаарлах, эмч, эрүүл мэндийн ажилтнууд улаан бүст ажиллах болсон зэргээс шалтгаалан тус эмнэлгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга Д.Өнөржаргал нь бүх гишүүдийн хурлыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байжээ. Гэвч түүний ээж нь уг хурал болохын өмнөхөн 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр хүнд гэмтэл авсан учраас эзэжийгээ 14 хоногийн хугацаанд сахин асарч, улмаар 2022 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 1 сарын чөлөө авах хүсэлт тавьсны дагуу тус эмнэлгийн захирлын 2022 оны 05

дугаар сарын 05-ны өдрийн Б/212 дугаар тушаал гарсан байна. Эдгээр шалтгааны улмаас "Өргөө амаржих газар" төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо нь 2021 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр дууссан хамтын гэрээгээ шинэчлэн байгуулаагүй байна.

Тус эмнэлгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргаар 2018 онд сонгогдсон их эмч Д.Өнөржаргалын сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаа дараагийн ээлжит сонгуулиар дуусах талаар Монголын Эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны 2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн 1/305 дугаар албан бичигт дурдаж, мөн тайлан болон сонгуулийн хурлыг дахин товлож 2022 ондоо багтаан зохион байгуулах нь зүйтэй гэжээ.

Үүнээс үзэхэд Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргын сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусаагүй байхад гэрээ шинэчлээгүй гэсэн үндэслэлээр үйл ажиллагааг нь дэмжихгүй байх, улмаар үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн татварын мөнгийг дансанд шилжүүлэхгүй байх, санхүүгийн тайланг шаардах зэргээр үйл ажиллагаанд нь хөндлөнгөөс оролцсон гэж үзэх үндэстэй байна.

НҮБ-ын гишүүн улс орнуудын Засгийн газар, ажил олгогч, ажилтны төлөөлөл хамтдаа хэлэлцэн хөдөлмөрийн хүрээний эрхийн суурь зарчмыг тогтоосон олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээг конвенц, протокол, зөвлөмж хэлбэрээр гарган баталдаг онцлогтой бөгөөд тухайн улс уг конвенцод нэгдэн орсон бол заавал дагаж мөрдөх үүрэг хүлээдэг. Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай ОУХБ-ын 87 дугаар конвенц, Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай ОУХБ-ын 98 дугаар конвенцод Монгол Улс нэгдсэн орсон.

Эдгээр конвенцод эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хязгаарлах, ялгаварлан гадуурхах, ялангуяа ажил олгогчийн төлөөллийн байгууллагаас ажилтны байгууллагыг өөрийн эрх мэдлийн дор байгуулах, эсхүл ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөллийн байгууллагын хяналтад байлгахын тулд санхүүгийн болон бусад аргаар оролцох, үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс аливаа хэлбэрээр саад болохыг хориглосон.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 10 дахь заалтад "нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дурааараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй" гэж хүн бүр эрх ашгаа хамгаалах зорилгоор үйлдвэрчний эвлэл байгуулах буюу үйлдвэрчний эвлэлд эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй болохыг баталгаажуулсан билээ.

Ингэснээр Монгол Улсын иргэд хөдөлмөрлөх эрхээ хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамтран хамгаалах, хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн зарчмаар хөдөлмөрийн нөхцөл, амьдралын түвшнийг дээшлүүлэхийн тулд өөрсдийн санаачилгаар, сайн дурын үндсэн дээр үйлдвэрчний эвлэл байгуулах эрхтэй байна.

Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн үйл ажиллагаа нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд эдийн засаг, нийгмийн нөхцөл байдал, хөдөлмөрлөх эрхээ хамтын гэрээ, хэлэлцээрт үндэслэн хуулиар тогтоосон баталгаанаас илүү нөхцөлөөр хангах, хуулиар шууд зохицуулаагүй асуудлыг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжихэд чухал ач холбогдолтой юм.

УИХ 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж байгаа бөгөөд тус хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт Ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөлөгчид ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд шударга бус дараах үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргахыг хориглосон. Үүнд:

- ажилтны эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, уг хэлэх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулах, ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох, уг зорилгоор санхүүгийн болон бусад дэмжлэг амлах, үзүүлэх;
- ажил олгогчийн хяналтын доор үйлдвэрчний эвлэл байгуулах, эвлэлдэн нэгдэхийг ажилтанд тулгах;
- үйлдвэрчний эвлэлд гишүүнээр элссэн, үйл ажиллагаанд оролцсонтой нь холбогдуулан ажилтны хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг дордуулах;
- ажилтны төлөөлөгчид хамтын хэлэлцээ хийхэд хөндлөнгөөс оролцох, хязгаарлах, албадлага хэрэглэх;
- хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр байгуулахад шаардагдах мэдээллийг өгөхөөс татгалзах;
- ажилтны төлөөлөгчид санхүүгийн болон бусад дэмжлэг амлах, үзүүлэх замаар ажил олгогчийн хяналтад байлгахыг оролдох зэрэг болно.

Хөдөлмөрийн тухай хууль (Шинэчилсэн найруулга)-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлд "Хөдөлмөрийн тухай хууль (Шинэчилсэн найруулга) батлагдахаас өмнө байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг талуудын харилцан тохиролцсон хугацаагаар дагаж мөрдөнө" гэж тус тус заажээ.

Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүд нь мэргэжил, үйлдвэрлэлийн шинжээр байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа хуулийн хүрээнд бие даан чөлөөтэй явуулна", мөн зүйлийн 4 дэх хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүд болон тэдгээрийн холбоод хуулийн этгээдийн эрх эдэлнэ" гэж тус тус заасан.

Мөн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүдийг захиргааны журмаар тараах, үйл ажиллагааг нь зогсоох, мөшгөн хавчих зэргээр үйл ажиллагаанд нь саад учруулахыг хориглоно" гэж Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн үйл ажиллагааны болон түүний сонгуульт ажилтны эрхийн баталгааг тодорхойлж, 7 дугаар зүйлд "Үйлдвэрчний эвлэлүүд нь өөрөө санхүүжих зарчмаар ажиллана. Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эд хөрөнгө нь гишүүдийн татвар, хандив, үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардагдах бусад эд юмсаас бүрдэнэ" гэж тус тус заажээ.

МҮЭХ-ний 2021 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн XXIII Их хурал, 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн МҮЭХ-ны Ерөнхий зөвлөлийн III өргөтгөсөн хурлаар тус тус нэмэлт, өөрчлөлт орсон. МҮЭХ-ын дүрмийн 11.6-д "Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, холбоод нь дотоод бүтэц, зохион байгуулалтын асуудлаа энэхүү дүрэмд нийцүүлэн эвлэлдэн нэгдсэн мэргэжил үйлдвэрлэл, салбарын ба нутаг дэвсгэрийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дүрмийн дагуу шийдвэрлэнэ" гэжээ.

Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбоонд тус эмнэлгийн үйлдвэрчний эвлэлийн хороо нэгдсэн тул салбарын холбооны 2017 оны 10 дугаар бага хурлаар баталсан МЭМАҮЭ-ийн холбооны дүрмийг дагаж мөрддөг байна. Уг дүрмийн 4.9-д "Сонгууль явуулах журмыг Үйлдвэрчний эвлэлүүд өөрсдөө тогтооно",

4.11-д “Үйлдвэрчний эвлэлүүд сонгуулийг 4 жилд нэг удаа явуулна. Шаардлагатай тохиолдолд болон гишүүдийн олонх шаардсан нөхцөлд хугацаа харгалзахгүй хийнэ” гэсэн байна.

Үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт ажилтан нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим ба эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр ажилладаг хүний эрх хамгаалагч юм.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1998 оны A/RES/53/144 тогтоолоор батлсан “Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих хувь хүн, нийгмийн нэгж, байгууллагын эрх, үүргийн тунхаглал” (Хүний эрхийг хамгаалагчийн тухай тунхаглал) -ын 1 дүгээр зүйлд “Хүн бүр бие даан дангаар буюу бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, үндэсний болон олон улсын түвшинд хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хүндэтгэн биелүүлэх явдлыг хөхиүлэн дэмжих, түүний төлөө тэмцэх эрхтэй” гээд хувь хүн, байгууллага, бүлэг, эвсэл холбоо зэрэг нь хүний эрхийн төлөө өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж болохыг тодорхойлсон.

Тус тунхаглалын 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Хүн бүр ганцаараа болон бусадтай нэгдэж, ялгаварлан гадуурхалтгүйгээр өөрийн орны төр, засгийн үйл хэрэг, олон нийтийн үйл ажиллагааг удирдан явуулахад оролцох бодит боломжтой байх эрхтэй”, мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт “ганцаараа болон бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, төрийн байгууллага, агентлаг, олон нийтийн үйл хэрэгт хамааралтай байгууллагад чиг үүргийг нь боловсронгуй болгох санал, шүүмж өгөх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн биелүүлэх, хөхиүлэн дэмжих, хамгаалахад саад тотгор учруулж болох тэдгээрийн үйл, ажиллагааны аливаа асуудалд анхаарлыг нь хандуулах эрхтэй” гэж заажээ.

Улсын Их Хурлаас 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталснаар хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулсны төлөө амь нас, бие махбодод нь халдах, заналхийлэх, дарамт шахалтад өртөх явдлаас хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах, үйл ажиллагааг нь дэмжих эрх зүйн үндэс бүрдсэн.

Энэ хуулийн 4.1.3-т “хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах” гэж төр, хүн, хуулийн этгээд, тодорхой ашиг сонирхлоор нэгдсэн аливаа этгээдийн зүгээс хүний эрх хамгаалагчийн эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд чиглэгдсэн төрийн байгууллагын үүргийг, мөн зүйлийн 4.1.4-т “хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүндэтгэх” гэж төрийн байгууллага хүн, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн хууль ёсны үйлдлийг таслан зогсоохгүй, саад учруулахгүй, эсхүл эрх, эрх чөлөөнд нь хууль бусаар халдахгүй байх үүргийг хэлнэ гэж тус тус заасан байна.

Түүнчлэн энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд дараах нийтлэг үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

- хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх, зөрчихгүй байх;
- үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандах;
- хүчирхийллийн бус, тайван аргаар үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдүүлэх;
- шаардлагатай мэдээллээр хангах;
- хуульд заасан үндэслэлгүйгээр хүний эрх хамгаалагчид аливаа хэлбэрээр халдахгүй байх;

- хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг хамгаалах зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгаж, хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах зэрэг болно.

Иймд Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Комиссын гишүүний дараах зөвлөмжийг Танд хүргүүлж байна. Үүнд:

- "Өргөө амаржих газар" төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах, ажилтнуудын эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, тэдний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцохгүй байх;
- Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн татвар, хандив зэрэг Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны өөрөө санхүүжих зарчмыг харгалзан үзэж, аливаа хүндрэл учруулахгүй байх;
- Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуульд заасан Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үндсэн эрхийг хүлээн зөвшөөрч, түүнийг зөрчихгүй, үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандах;
- Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах зохицуулалтыг тусгах;
- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн талаар нийт ажилтнуудын мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалт зохион байгуулах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллээ холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлэхийг мэдэгдье.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ